

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ALMADA SINES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA SEÑORA JOSSELIN VANESSA SANDOVAL MALDONADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PRESTADOR", Y POR LA OTRA PARTE YAKAMI DE MEXICO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA SEÑORA KARINA RAMONA VARGAS ENCISO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CLIENTE", EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

I.- Declara "EL PRESTADOR", por medio de su representante legal:

- A)** Ser una persona moral constituida bajo las leyes de la República Mexicana y su representante legal cuenta con las facultades necesarias para la celebración de este instrumento legal. Facultades las cuales no le han sido revocadas, modificadas o eliminadas de ninguna forma a la fecha del presente contrato.
- B)** Que cuenta con la capacidad, infraestructura, servicios y recursos necesarios para dar cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en el presente contrato.
- C)** Que cuenta con personal capacitado y responsable para atender las quejas y reclamaciones que se originen de la prestación del servicio.
- D)** Informó a "EL CLIENTE" los precios, tarifas, condiciones, características y costo total, objeto del Servicio, así como las restricciones que, en su caso, son aplicables en la prestación de este.

II.- DECLARA "EL CLIENTE", a través de su representante legal:

- A)** Ser una persona moral constituida bajo las leyes de la República Mexicana y su representante legal cuenta con las facultades necesarias para la celebración de este instrumento legal. Facultades las cuales no le han sido revocadas, modificadas o eliminadas de ninguna forma a la fecha del presente contrato.

- B) Cuenta con la solvencia económica y jurídica para la celebración de este instrumento legal.
- C) Que es su deseo obligarse en los términos y condiciones del presente contrato, manifestando que cuenta con la capacidad legal para la celebración de este contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan al contenido de las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- CONSENTIMIENTO Y OBJETO.- “LAS PARTES” manifiestan su voluntad para celebrar el presente acuerdo de voluntades, consistentes en **gestiones e integración de información para el cumplimiento de reportes a clientes a instancias públicas requeridas por obligaciones del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y también los servicios correspondientes al ramo de tecnologías de información**, se obliga a prestar el servicio a “EL CLIENTE” y, en consecuencia, se obliga a pagar como contraprestación un precio cierto y determinado.

SEGUNDA.- CONTRAPRESTACIÓN.- Se calculará de acuerdo con los servicios solicitados y realizados, mismos que **EL CLIENTE** recibirá un comprobante fiscal emitido debidamente amparando los servicios enunciados junto con la cantidad y el Impuesto al Valor Agregado correspondiente.

Asimismo, recibirá por concepto de contraprestación, la suma derivada de las facturas que en su momento se emitan, de acuerdo a la vigencia establecida en el presente contrato, las cuales deberán ser pagadas en cuanto tengan en su conocimiento dicha información.

TERCERA.- VIGENCIA.- El presente contrato estará vigente por el tiempo correspondiente a 1 año a partir de la fecha del presente contrato.

CUARTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: "EL PRESTADOR".- se obliga a:

- A) Cumplir con lo establecido en el presente Contrato.
- B) Llevar a cabo la prestación del servicio de la manera más profesional, responsable y pronta posible, de acuerdo con las necesidades del **"EL CLIENTE"**.
- C) No hacer ningún cobro ajeno a lo establecido en la cotización o anexo respectivo.

"EL CLIENTE" se obliga a:

- A) Cumplir con lo establecido en este contrato.
- B) Hacer los pagos correspondientes en la forma y tiempo establecido entre las partes.
- C) Permitir el acceso a **"EL PRESTADOR"** del servicio a las instalaciones, documentos, información, para llevar acabo el servicio de la mejor manera.

QUINTA.- INFORMACIÓN.- "EL CLIENTE", se obliga a proporcionar la información y documentación necesaria a **"EL PRESTADOR"** con el fin de que éste cumpla eficazmente las obligaciones contenidas en el presente instrumento, obligándose **"EL PRESTADOR"** a no divulgar por cualquier forma o medio la información proporcionada por **"EL CLIENTE"**.

SEXTA.- AVISO DE PRIVACIDAD.- Previo a la firma del presente Contrato y en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, **"EL PRESTADOR"** hizo del conocimiento a **"EL CLIENTE"** del aviso de privacidad, así como del procedimiento para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales.

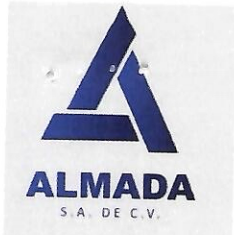
SEPTIMA. - CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.- En caso de que **"EL PRESTADOR"** se encuentre imposibilitado para prestar el servicio por caso fortuito o fuerza mayor, de **"EL PRESTADOR"**, no se incurrirá en incumplimiento, únicamente **"EL PRESTADOR"** reintegrará a **"EL CLIENTE"**.

OCTAVA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de Guadalajara del Estado de Jalisco, así como a las disposiciones contenidas en el código Civil vigente para el Estado de Jalisco, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

NOVENA.- NO CESIÓN DE DERECHOS.- Los derechos y obligaciones de este contrato no podrán ser cedidos a terceros, salvo mutuo acuerdo entre las partes. Manifestando lo anterior de forma escrita por ambos contratantes.

DÉCIMA. - CONFIDENCIALIDAD. - "LAS PARTES" establecen que los documentos, información de carácter técnico, económico, financiero, datos personales de particulares y comercial (en adelante LA INFORMACIÓN), que cada una de las partes proporcione directa o indirectamente a la otra dentro del marco del presente contrato serán propiedad exclusiva de cada una de las partes, así como los documentos y demás instrumentos derivados de lo establecido en el presente contrato.

En virtud de lo anterior "LAS PARTES" se obligan a no divulgar ni revelar, en forma alguna, los secretos industriales, comerciales, información y/o documentación confidencial que le ha sido y/o le será revelada por la otra parte directa o indirectamente, o a la que ha tenido acceso y/o tendrá acceso con motivo del desempeño del presente contrato o que sea emitida derivado de la prestación de los servicios objeto de este contrato.



El incumplimiento de cualquiera de "LAS PARTES" lo establecido en este instrumento dará lugar al pago de los daños y perjuicios que se ocasionen por tal incumplimiento.

Leído que fue por "LAS PARTES" el contenido del presente contrato y sabedoras de su alcance legal, lo firman por duplicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los **04** días de mes de **julio** del año **2023 (dos mil veintitrés)**.

"EL PRESTADOR"

"EL CLIENTE"

Joselin Sandoval
JOSSELIN VANESSA SANDOVAL
MALDONADO
En representación de
ALMADA SINES, S.A. DE C.V.

Karina R. Vargas Enciso
KARINA RAMONA VARGAS ENCISO
En representación de
YAKAMI DE MEXICO, S.A. DE C.V.

ALMADA
S.A. DE C.V.